

0005709-55.2012.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... policial - apuravam-se crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. A época, 'Renatinho' e outras duas pessoas estariam enviando grande quantidade de substâncias entorpecentes para a Cidade de Assis/SP e região, fomentando crimes de tráfico de drogas. 'Renatinho' remeteria as drogas do Estado do Mato Grosso do Sul para este Estado, principalmente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0005709-55.2012.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005709-55.2012.8.26.0047 - 2012/000710

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilson Antonio Dias, Agnaldo Pereira de Oliveira, Bruno Ronito dos Santos, Jeanne Cristina Misael, Cariesca Helena Vicente da Silva, José Luis Francisco da Silva, Juliano Francisco da Silva, Adriana da Silva Santos, Gilmar Furlan Filho, Danilo Teodoro Machado, Raquel Pereira de Moraes, Leina Regina Mendes de Souza, Maria Luiza Zapielo, Carlos Alberto Camargo, Odécio José Zapielo, Luciana Gomes Pereira, Daniel Ribeiro dos Santos, Roberto Leandro Lemes Rodrigues, Jose Valério dos Santos, Daniel Cardoso, Robison Camargo da Silva, Edmar Cavalcante, Edivaldo Clemente, Mario Pedro Longo Neto, Leopoldo Andre Fernandes Neto, Herminia de Andrade Gonçalves, Estefânia Haiane Farias, Jander Lujário da Silva, Alex Sandro Tadeu de Oliveira, Mauricio Condeli Junior, Neusa Aparecida de Sá e Júlio Henrique Camargo

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. BRUNO RONITO DOS SANTOS, qualificado nos autos (fl. 2303), foi denunciado como incurso no art. 35 e, por quatro vezes, em concurso material de delitos, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V e VI, todos da Lei nº 11.343/06;
CARIESCA HELENA VICENTE DA SILVA, qualificada nos autos (fl. 2511), foi denunciada como incurso no art. 35 e, por duas vezes, em concurso material de delitos, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V e VI, todos da Lei nº 11.343/06;
NILSON ANTONIO DIAS, AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, NEUSA APARECIDA DE SÁ e LUCIANA GOMES PEREIRA, qualificados nos autos (fls. 2518, 2299, 2335 e 2338,

respectivamente), foram denunciados como incurso no art. 35 e, por duas vezes, em concurso material de delitos, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06;

JOSÉ LUÍS FRANCISCO DA SILVA, JULIANO FRANCISCO DA SILVA, LEINA REGINA MENDES DE SOUZA, MARIA LUIZA ZAPIELO, JÚLIO HENRIQUE CAMARGO e ODÉCIO JOSÉ ZAPIELO, qualificados nos autos (fls. 2515, 927, 2342, 2344, 2530 e 2528, respectivamente), foram denunciados como incurso no art. 35 e no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06;

JEANNE CRISTINA MISAEL, ADRIANA DA SILVA SANTOS, GILMAR FURLAN FILHO, DANILO TEODORO MACHADO, RAQUEL PEREIRA DE MORAES, CARLOS ALBERTO CAMARGO, DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, ROBERTO LEANDRO LEMES RODRIGUES, MÁRIO PEDRO LONGO NETO, LEOPOLDO ANDRÉ FERNANDES NETO, HERMÍNIA DE ANDRADE GONÇALVES, ESTEFÂNIA HAIANE FARIAS, JANDER LUJÁRIO DA SILVA, ALEX SANDRO TADEU DE OLIVEIRA, MAURÍCIO CONDELI JUNIOR, JOSÉ VALÉRIO DOS SANTOS, DANIEL CARDOSO, RÔBISON CAMARGO, EDMAR CAVALCANTE e EDIVALDO CLEMENTE, qualificados nos autos (fls. 2507, 2346, 2522, 2305, 2340, 2525, 2307, 2532, 2535, 2538, 2330, 2333, 2541, 2319, 2543, 2309, 2311, 2313, 2315 e 2317, respectivamente), foram denunciados como incurso no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que, desde data incerta, mas com atuação durante o ano de 2011, até abril de 2011, nesta cidade e Comarca, e em outras cidades da região, NILSON ANTONIO DIAS, AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, NEUSA APARECIDA DE SÁ, BRUNO RONITO DOS SANTOS, CARIESCA HELENA VICENTE DA SILVA, JOSÉ LUIZ FRANCISCO DA SILVA, JULIANO FRANCISCO DA SILVA, ADRIANA DA SILVA SANTOS, GILMAR FURLAN FILHO, DANILO TEODORO MACHADO, RAQUEL PEREIRA DE MORAES, LEINA REGINA MENDES DE SOUZA, MARIA LUIZA ZAPIELO, CARLOS ALBERTO CAMARGO, JÚLIO HENRIQUE CAMARGO, ODÉCIO JOSÉ ZAPIELO, LUCIANA GOMES PEREIRA, DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, ROBERTO LEANDRO LEMES RODRIGUES, JEANNE CRISTINA MISAEL, MÁRIO PEDRO LONGO NETO, LEOPOLDO ANDRÉ FERNANDES NETO, HERMÍNIA DE ANDRADE GONÇALVES, ESTEFÂNIA HAIANE FARIAS, JANDER LUJÁRIO DA SILVA, ALEX SANDRO TADEU DE OLIVEIRA, MAURÍCIO CONDELI JUNIOR, JOSÉ VALÉRIO DOS SANTOS, DANIEL CARDOSO, RÔBISON CAMARGO, EDMAR CAVALCANTE, EDIVALDO CLEMENTE e adolescente Renan Cristiano Silva Laurindo, então com dezessete anos de idade, teriam se associado para praticar, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas.

Consta, também, na inicial, que NILSON e BRUNO, na qualidade de líderes do grupo criminoso, AGNALDO e NEUSA, fornecedores da droga, e LEINA, MARIA LUIZA, JÚLIO HENRIQUE, ODÉCIO JOSÉ e LUCIANA, na qualidade de distribuidores, teriam contribuído, decisivamente, para que CARLOS ALBERTO, em 26/08/2021, associado àqueles, supostamente, mantivesse sob sua guarda 19 porções de cocaína, de peso total de cerca de 4,070g, para posterior venda ao consumo de terceiros, sem autorização legal.

Em razão desta conduta, CARLOS ALBERTO responde por crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 539.01.2011.004958-5 (controle 276/2011) – cf. item 2.1.a.

Consta, outrossim, na denúncia, que NILSON, BRUNO e CARIESCA, na qualidade de líderes do grupo criminoso, e AGNALDO e NEUSA, fornecedores da droga, teriam contribuído, decisivamente, para que GILMAR, em 07/11/2021, supostamente, tivesse sob sua guarda, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, cerca de 106,350g de maconha.

Em razão desta conduta, GILMAR responde por crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 047.01.2011.022093-0 (controle 2496/2011) – cf. item 2.1.b.

Relata, ainda, a inicial acusatória, que BRUNO, JOSÉ LUIS e CARIESCA, na qualidade de líderes do grupo criminoso, e JULIANO, teriam contribuído, decisivamente, para que ADRIANA, em 28/01/2012, supostamente, transportasse, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, cerca de 3.076,200kg de cocaína. Em razão desta conduta, ADRIANA responde por crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 047.01.2012.001578-0 (controle 188/2012) – cf. item 2.1.c.

Continua a denúncia, sustentando que BRUNO teria contribuído, decisivamente, para que LUCIANA, em 13/04/2012, supostamente, guardasse em sua residência, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, cerca de 61,970g de maconha (fls. 1-d/50-d).

Os acusados sobreditos, com exceção do corréu JULIANO, foram notificados (fls. 1613, 1793, 1809, 1858, 1883 e 2059).

Foi determinado o desmembramento em relação ao corréu JULIANO (fl. 2506).

Os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 1643/1646, 1647/1648, 1649/1651, 1652/1653, 1654/1655, 1660/1679, 1688/1690, 1691/1695, 1696/1704, 1754/1758, 1760/1791, 1812/1817, 1873/1879, 1880/1881, 1886/1905, 1906/1921, 1978/1988, 2019/2025, 2044/2047, 2050/2051, 2054/2057, 2075/2083, 2088/2091, 2098/2104, 2117/2120, 2170/2177 e 2186/2189).

Considerando que o acusado JULIANO, representado por defensor constituído (fls. 2085/2086), também apresentou defesa preliminar (fls. 1812/1817), foi reconsiderada a determinação de desmembramento (fl. 2617).

A denúncia foi recebida (fls. 2194/2195), os réus, à exceção de JULIANO, foram interrogados (fls. 2299, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2330, 2333, 2335, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2507, 2511, 2515, 2518, 2522, 2525, 2528, 2530, 2532, 2535, 2538, 2541 e 2543). Foram inquiridas as testemunhas comuns (fls. 2651, 2652/2657, 2658/2659, 2792/2799 e 2800) e as arroladas pela defesa (fls. 2801/2816, 2999, 3185/ 3188, 3216 e 3229/3231).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela absolvição da corré NEUSA e condenação dos demais acusados (fls. 3541/3623 e fls. 3966/3982), da d. Defensora da corré ADRIANA, pugnando pela absolvição (fls. 4019/4025), do d. Defensor do corréu AGNALDO, preliminarmente, pela ilegalidade das interceptações telefônicas, por ausência de autorização judicial, pela ausência de materialidade e pelo afastamento das provas emprestadas (laudos das drogas apreendidas), e no mérito, pela absolvição (fls. 3713/3729), do d. Defensor do corréu ALEX SANDRO, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ainda, pela aplicação da pena no mínimo legal, fixando-se regime inicial aberto (fls. 4242/4244), do d. Defensor do corréu BRUNO, pela ilegalidade da escuta telefônica, por ter sido iniciada em razão de denúncia anônima, e no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ainda, pela aplicação da pena no mínimo legal, fixando-se regime inicial aberto (fls. 4100/4104), do d. Defensor da corré CARIESCA HELENA, pela absolvição (fls. 3764/3769), do d. Defensor do corréu CARLOS ALBERTO, pela absolvição (fls. 3755/3758), do d. Defensor do corréu DANIEL CARDOSO, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 3639/3655), do d. Defensor do corréu DANIEL RIBEIRO, pela nulidade das provas obtidas nas interceptações telefônicas, por não haver comprovação de que as gravações feitas transcreveriam diálogos efetivamente do acusado, e no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela fixação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) [fls. 3805/3808], do d. Defensor do corréu DANILO TEODORO, pela absolvição (fls. 3935/3941), do d. Defensor do corréu EDMAR, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto (fls. 3825/3831), da d. Defensora do corréu EDIVALDO, preliminarmente, pela nulidade da escuta telefônica, por ter sido iniciada em razão de denúncia anônima, bem como por ter sido realizada por agentes da polícia civil, e no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no

art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, pela aplicação da pena no mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 4117/4119), do d. Defensor da corré ESTEFÂNIA, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto (fls. 3770/3779), do d. Defensor do corréu GILMAR FURLAN FILHO, preliminarmente, pela ausência de transcrição da íntegra dos diálogos constantes das interceptações telefônicas, pela não disponibilização das mídias das interceptações telefônicas, e pela nulidade da interceptação por ter sido realizada em detrimento de outros meios de provas disponíveis e viáveis, e no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 3874/3906), dos d. Defensores da corré HERMÍNIA, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 3668/3681), da d. Defensora do corréu JANDER, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 4088/4095), do d. Defensor da corré JEANNE CRISTINA, pugnano pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 3625/3638), da d. Defensora do corréu JOSÉ LUIS, pela absolvição (fls. 3809/3817), do d. Defensor do corréu JOSÉ VALÉRIO, pela absolvição, ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 4037/4053), do d. Defensor do corréu JULIANO FRANCISCO, pela absolvição (fls. 4008/4011), do d. Defensor do corréu JÚLIO HENRIQUE, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 3754/3763), do d. Defensor a corré LEINA REGINA, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto (fls. 3737/3741), do d. Defensor do corréu LEOPOLDO, pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela aplicação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 3707/3712), do d. Defensor da corré LUCIANA GOMES PEREIRA, pela absolvição (fls. 3750/3754), da d. Defensora da corré MARIA LUIZA, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação das penas no mínimo legal, pelo afastamento da causa especial de aumento previsto no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, pelo afastamento da regra do concurso de pessoas, e pela fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 4166/4175), do d. Defensor dos corréus MÁRIO e MAURÍCIO, preliminarmente, pela nulidade da interceptação telefônica, por ter sido iniciada em razão de denúncia anônima e realizada por agentes não habilitados, e no mérito, pela absolvição (fls. 3781/3786), do d. Defensor da corré NEUSA, pela absolvição (fls. 3730/3736), do d. Defensor do corréu NILSON, pela absolvição, bem como reconhecimento de que responde pelos mesmos fatos relacionados ao tráfico de drogas nos autos do processo nº 0018200-67.2011.8.26.0408 ou, subsidiariamente, pelo afastamento da incidência prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/06 (fls. 3820/3822), da d. Defensora do corréu ODÉCIO, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, pelo afastamento da incidência prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/06, pelo afastamento do concurso de pessoas, e pela fixação de regime inicial aberto (fls. 4146/4150), do d. Defensor da corré RAQUEL, pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela aplicação da pena no mínimo legal, fixando-se regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, pelo reconhecimento da participação de menor importância (fls. 3696/3706), do d. Defensor do corréu ROBERTO, pela absolvição (fls. 3801/3804) e do d. Defensor do corréu ROBSON, pela absolvição (fls. 4177/4179).

É o relatório.

2. Das Preliminares.

2.1. Das alegações de ilegalidade da interceptação telefônica e a consequente nulidade das demais provas que dela derivem – sustentam os d. defensores, em síntese, a ausência de autorização; que foi iniciada em razão de denúncia anônima e em detrimento de outros meios de provas disponíveis e viáveis; que foi realizada por agentes da polícia civil; a ausência de transcrição da íntegra dos diálogos constantes das interceptações telefônicas; a ausência de mídia digital acostada aos autos, bem como alegam não haver comprovação de que as gravações feitas transcreveriam diálogos efetivamente dos acusados – fls. 3713/3729, 3781/3786, 3805/3808, 3874/3906 e 4100/4104, 4117/4119.

Tais alegações não merecem prosperar.

Com efeito, consoante se depreende dos autos da interceptação telefônica (047.01.2011.006227-4), ao tempo do pedido das autorizações de interceptação telefônica, considerando os elementos fáticos à disposição da autoridade policial – apuravam-se crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. A época, 'Renatinho' e outras duas pessoas estariam enviando grande quantidade de substâncias entorpecentes para a Cidade de Assis/SP e região, fomentando crimes de tráfico de drogas. 'Renatinho' remeteria as drogas do Estado do Mato Grosso do Sul para este Estado, principalmente para a Cidade de Assis e região, sendo que desconhecidos ficariam encarregados das entregas, ou seja, pelo abastecimento dos pontos de tráfico de drogas. Apurado o número de telefone celular utilizado por 'Renatinho', que inclusive era foragido do Sistema Penitenciário, foi deferida a interceptação – o que deu ensejo, aliás, a inúmeras apreensões de entorpecente e ao ajuizamento da presente ação penal, salientando-se que no início da fase investigatória, na maioria das vezes, não se tem ainda um quadro nítido sobre os acontecimentos, de sorte afirmar-se desde logo todos os indícios ao ajuizamento da ação penal.

As decisões que deferiram, bem como aquelas que prorrogaram as interceptações telefônicas encontram-se nos autos de nº 047.01.2011.006227-4, apensado a este auto, estando devidamente fundamentadas, e demonstraram a necessidade da continuidade da medida, especialmente porque o material que estava sendo coletado indicava a real ocorrência das práticas delituosas investigadas, consoante descrito acima.

Assim, considerando a necessidade da interceptação telefônica, pois, no tocante ao tráfico de drogas, as pessoas são resistentes no sentido de fornecerem informações, com medo de represálias, e que o tráfico de drogas exerce forte vigilância nas proximidades dos pontos de venda, bem como locais onde as drogas se encontram escondidas, o que dificulta, sobremaneira, a campana nos referidos locais, resta fundamentada a admissão da interceptação, nos termos do art. 2º da Lei 9.296/1996. Daí porque não se pode desprezar a realização da interceptação como importante prova para a persecução penal, sem prejuízo das demais – prova oral, apreensão de entorpecente, de objetos e outras.

Mais a mais, como é cediço, segundo jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o disposto no art. 5º da Lei nº 9.296/96 não limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renovações. Vale ressaltar que nunca é demais lembrar que a Suprema Corte já manifestou entendimento no sentido de que se o sigilo foi quebrado e a prova obtida por meio lícito, isto é, com a devida ordem judicial e considerando que a Constituição Federal proíbe apenas as provas colhidas por meio ilícito e não veda o empréstimo de uma prova lícitamente apurada, há que se deferir o compartilhamento das provas para fins de instruir outro procedimento investigatório (cf. Inq. 2725 QO/SP, rel. Min. Carlos Britto, 25.6.2008).

Salienta-se, ainda, que os d. Defensores tiveram acesso, durante a instrução, a todas as provas produzidas, bem como ao teor das decisões que determinaram tal produção, tendo se limitado a alegar a insuficiência de fundamentação.

Considerando que o acesso às provas produzidas é direito dos investigados que, diante do contraditório diferido, poderão exercer o pleno direito de defesa, o que

na espécie amplamente se deu, já que em nenhum momento, durante a instrução processual, este Juízo indeferiu pedidos formulados pelos d. Defensores de acesso às provas produzidas na fase policial, incluindo as mídias. No mesmo sentido: STF, Plenário, Inquérito 2.266, p. em 13/3/2012, Relator Ministro Gilmar Mendes. Portanto, vale lembrar que foi facultada às partes a vista das mídias fora do cartório, sendo que não há qualquer defeito nelas. Ainda, salienta-se que a integralidade da mídia decorrente da interceptação, e não apenas os trechos transcritos, está gravada em CD, que se encontra nos autos de interceptação telefônica nº 047.01.2011.006227-4.

Por fim, nunca é demais lembrar que é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que não é necessária a transcrição in totum do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, visto que a Lei n.º 9.269/96 não traz qualquer exigência nesse sentido (cf. STJ - HC: 245108 SP 2012/0117720-4, Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j em 22/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, p. em 02/05/2014).

Ademais, consoante entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a transcrição total das conversas interceptadas, em alguns casos, poderia prejudicar a celeridade da investigação e a obtenção das provas necessárias (art. 6º, § 2º, da L. 9.296 /96) [cf. STF - HC: 83515 RS, Relator o Ministro NELSON JOBIM, j. em 16/09/2004, Tribunal Pleno, p. em 04/03/2005].

Ressalta-se, ainda, que foram juntados aos autos cópia dos certificados de curso de interceptação realizados pelos policiais civis (fls. 2741/2747).

In casu, a interceptação telefônica não é a única prova produzida, já que não se podem desprezar as apreensões de entorpecente realizadas e a prova oral produzida durante a instrução, mormente os testemunhos dos policiais que participaram das investigações.

Rejeito, destarte, as preliminares arguidas.

2.2. Pelo afastamento das provas emprestadas (laudos das drogas apreendidas) - fls. 3713/3729.

Como é cediço, admite-se a utilização da prova emprestada no processo penal, desde que seja oportunizado à defesa manifestar-se sobre a prova.

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - DENÚNCIA - RECEBIMENTO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO E COLABORAÇÃO PREMIADA CONTIDA EM PROCESSO CONEXO (0702.16.046731-3) - PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. - Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao paciente a partir de laudos constantes de feito conexo à ação penal deflagrada, uma vez que é amplamente admitida a prova emprestada de outro processo, notadamente quando resultam de uma mesma investigação policial, como ocorre no caso concreto, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa." Mencionado no (STJ - RHC: 152153 MG 2021/0263565-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 27/08/2021).

Ademais, in casu, as mencionadas provas emprestadas, laudos periciais, foram juntadas aos autos da ação penal antes do oferecimento denúncia, ou seja, ainda na fase inquisitorial, não havendo mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois foi garantido aos d. defensores o acesso integral ao referido material.

2.3. Do mérito.

A materialidade é sustentada pelos autos de busca e apreensão (fls. 474/475, 476, 477, 478, 479, 480/481, 482/483, 484, 485, 487, 488/489, 490, 547/548, 554/556, 561/565, 568/569, 572/575, 579/582, 596/599, 606/607, 609/610 e 940/941) e pelos laudos periciais (fls. 648/656, 657/659, 660/662, 663/665, 666/668, 669/674, 675/680, 758/769, 770/785, 945/947, 1094/1096, 1099/1119, 1120/1149, 1151/1154, 1155/1159, 1160/1163, 1164/1181, 1241/1245, 1256/1257, 1262/1265, 1246/1255, 1258/1261, 1265/1266, 1267/1272, 1295/1297 e 1292/1294).

Em Juízo, o corréu AGNALDO PEREIRA aduziu que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui nenhum envolvimento com entorpecente. Conhece NILSON há cerca de dois anos. O interrogado sempre foi agricultor e há cerca de dez anos também trabalha com o comércio de automóveis. Exerce suas atividades no Estado do Mato Grosso do Sul, em Itaquerai. Conheceu NILSON na cidade de Maringá/PR, em um estacionamento de carros, sendo que na ocasião vendeu um ônibus a ele. Tem conhecimento que NILSON estava naquela cidade para comercializar carros. Após este fato passou a manter contato com NILSON, mas sempre a respeito do comércio de veículos. Costumava se comunicar com NILSON através de aparelhos de telefone de sua propriedade, bem como da propriedade de OSCAR, que normalmente estava em sua companhia em razão da atividade em comum, relativa a veículos. O interrogado utilizava a conta-corrente de sua esposa, de nome NEUSA, na Caixa Econômica Federal, onde também recebeu depósitos de NILSON. Foram vários depósitos posteriores em quantias menores, todos na conta da esposa do interrogado, em razão da negociação de veículos com NILSON. O único contato que fez com JEANNE foi sobre a devolução da moto que tinha adquirido de NILSON. Pelo nome, não conhece BRUNO, CRIESCA, GILMAR, vulgo "Juninho", ou BRUNO. O interrogado não possui os documentos dos veículos negociados com NILSON, sendo que nem chegaram a ser registrados em nome do interrogado. Sabe apenas os nomes das pessoas com quem negociava os veículos, mas não se recorda os endereços. Conversou com NILSON sobre algumas motocicletas, mas os negócios não chegaram a ser concluídos. Todos os negócios realizados pelo interrogado eram legais, mas de forma informal, sem firma aberta e nem estabelecimento comercial. Confirma o diálogo de fl. 281, mantido entre JEANNE e NILSON, sendo que na ocasião o réu havia sido abordado quando estava de carona com um caminhão vermelho, que transportava veículos, sob responsabilidade de uma pessoa conhecida por "Vado", que fazia o frete para NILSON, também conhecido como "Pelé", transporte com origem em Mato Grosso do Sul e destino para Assis. O interrogado não foi preso neste momento, sendo que apenas foram abordados pela polícia, inclusive com cães farejadores, e foram liberados, sendo que nada foi apreendido. O caminhão transportava dois veículos para NILSON. O interrogado veio até Assis aproveitando a carona porque NILSON queria devolver o ônibus e o réu veio de ônibus, sabendo que NILSON havia mexido no motor, o que o réu confirmou e não pegou o ônibus de volta. A negociação do ônibus durou cerca de quatro meses. Recorda-se do diálogo de fls. 280, quando comentou com NILSON sobre a prisão de cerca de um milhão de reais em Gália. Recorda-se também no diálogo de fl. 279, mas acredita que diz respeito a negociação do ônibus, sendo que NILSON havia 'mexido' no motor. Não conhece 'Gália' e apenas comentou sobre a apreensão de alto valor com ele pela repercussão do caso. Não conhece ELIZEU, JANAÍNA, WILLIAN ou DANIEL DUARTE, mencionado às fls. 281. O réu também pegava veículos de NILSON em troca e nunca pegava em dinheiro. Apenas NILSON é quem comprava veículos do réu. Recorda-se do diálogo mantido com NILSON no dia 17/08/12 (fl. 279), sendo que também se referia à pendência relativa à negociação do ônibus, que foi vendido por sessenta mil reais. Recorda-se do diálogo de fl. 281 (05/10/2011), que se deu na véspera da abordagem do interrogado no caminhão vermelho, quando vinha para Assis, sendo que NILSON perguntou ao interrogado se o caminhão já havia sido carregado com os veículos que seriam trazidos para Assis, tratando-se de dois veículos marca Golf, que estavam incendiados, desconhecendo de quem NILSON havia comprado, em Eldorado ou Mundo Novo. Pela venda do ônibus, NILSON pagou com uma caminhonete D-20, no valor de dezoito mil reais, e uma motocicleta marca Hornet, no valor de dezoito mil reais, sendo que depositou dez mil reais no ato, na conta da esposa do interrogado. O restante, quatorze mil reais, não foram pagos, sendo que a moto foi devolvida a NILSON e ele entregou um cheque de nove mil reais, que não foi pago. Ficaram trinta e dois mil pendentes de pagamento, sendo que deste valor NILSON fez vários depósitos na conta de NEUSA, em valor de quatro ou cinco mil, sendo que ainda ficou um saldo remanescente, que o réu não sabe precisar, mas acredita que seja em torno de oito mil reais. Antes de devolver a moto, o interrogado havia negociado a mesma com um rapaz de um estacionamento em Eldorado, de nome Carlos, que revendeu, mas a moto foi devolvida por falta de documento, e o réu acabou tendo que pegar de volta e devolveu a NILSON. Conhece o proprietário da garagem de Maringá, de apelido 'Gordão', há cerca de cinco ou seis

anos, sendo que ele também conhece NILSON em razão de negócios com carros. O interrogado ligou para a esposa de NILSON, JEANNE, para resolver o problema de devolução do cheque de nove mil reais, mencionado acima, sendo que ela indicou um rapaz, de nome Vagner, da garagem de Assis, que devia um pagamento a NILSON, e que iria pagar o valor para o interrogado. O interrogado conversou com VAGNER, sendo que ele propôs o pagamento mediante entrega ao interrogado de um veículo Palio, no valor de doze ou treze mil reais, mas não deu certo. Recorda-se de um diálogo que manteve com NILSON em relação a frequência a prostíbulos, que faziam sempre que o réu se encontrava com NILSON em Assis, tendo NILSON comentado que sua esposa havia descoberto e que deviam esperar 'abaixar a poeira'. A esposa do interrogado sabe dos negócios do réu referente a veículos e não participa em nada desses negócios, sendo que apenas realiza as atividades do lar. Em razão dos negócios com carros, o interrogado viajava muito e às vezes permanecia no local de destino, dependendo da distância, sendo que já chegou a ficar fora de casa quinze dias, sendo que viajava cerca de duas vezes por mês para ver os veículos. O interrogado possui quatro filhos, com 17, 12, 9 e 7 anos, sendo que atualmente eles estão sob os cuidados da irmã do interrogado. NEUSA nunca estabeleceu nenhum contato com NILSON ou com qualquer outro cliente do interrogado. O interrogado reside em um bairro rural, há cerca de dezesseis quilômetros da cidade, sendo que a esposa do réu não dirige e não tem estudo, e depende de outra pessoa para levá-la até a cidade, o que ocorre esporadicamente. Abriu uma conta-corrente em nome da esposa em razão do nome do interrogado estar 'sujo' em razão de um empréstimo feito junto ao Banco do Brasil, há cerca de seis ou sete anos, sendo que o interrogado era funcionário de uma empresa na cidade de São Paulo, de nome 'Panco'. Quem movimentava a conta-corrente era o interrogado, pois NEUSA não movimenta a referida conta (fls. 2300/2301). Em Juízo o corréu BRUNO aduziu que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecente. O interrogado é amasiado com Lídia Fernanda da Silva. Conhece NILSON e JEANNE, que são vizinhos de Lídia, quando eram namorados. Conheceu o casal NILSON e JEANNE, em razão da vizinhança, há cerca de um ano e meio. O interrogado apenas mantinha relação de amizade e negócios eventuais de veículos com NILSON. Trabalha como tatuador em um estúdio de tatuagem de um amigo. A companheira do interrogado não exerce atividade remunerada. O interrogado possui o apelido de 'Gago'. Mantinha poucos contatos telefônicos com NILSON, sendo que o interrogado utilizava o próprio aparelho de telefone. Não conhece LEINA e MARIA LUIZA ZAPIELO, sendo que nunca manteve contato com tais pessoas. Conhece CARIESCA do estúdio de tatuagem, sendo que ela é amiga da ex-mulher do interrogado e fez uma tatuagem com o interrogado. Mantinha poucos contatos com CARIESCA. Não conhece GILMAR. RAQUEL é ex-mulher do interrogado. Conhece DANILO TEODORO MACHADO, sendo que tinham amizade 'da rua', mas não mantinham nenhum negócio, e nem com CARIESCA. O único negócio que tratava com RAQUEL era a pensão alimentícia do filho. Não se recorda se o telefone de número 9664-6642 era o utilizado pelo interrogado. Não se recorda do diálogo de fl. 285, item 40. Recorda-se do diálogo de fl. 286, item 56, onde o interrogado se refere a um recibo de um carro que havia sido molhado no bolso da calça do interrogado. Sabe que a expressão 'moiado' é conhecida nos meios policiais, com outro sentido, ou seja, quando a polícia está por perto. O interrogado disse a NILSON que havia 'mocado' o recibo, sendo que quis dizer que havia guardado o documento embaixo de uma televisão. Nega ter participado do fato ocorrido em Palmital, mencionado à fl. 286, sendo que desconhece. Recorda-se do diálogo de fl. 286, item 111, e afirma que, embora tenha dito a LIDIA que NILSON passaria em sua casa para irem a Ourinhos, o interrogado não foi com ele. Não se recorda do diálogo de fl. 287, item 116. Não se recorda do diálogo de fl. 287, item 115. CARIESCA costumava frequentar a casa da ex-mulher do interrogado, de nome RAQUEL. Não se recorda do telefone nº 9669-1489. Não se recorda dos diálogos de fls. 287, item 117, e fl. 288, item 118. Não se recorda do diálogo de fl. 288, item 120. Não conhece 'Carlão'. Nunca ouviu falar sobre a 'Dama do pó' - fl. 289. Não conhece 'Julinho' - fl. 290, item 15. Não costumava viajar para São Pedro do Turvo ou Santa Cruz do Rio Pardo. Desconhece o diálogo mantido entre LAINA e RAQUEL - fl. 294, item 103. Não se recorda do número do aparelho de telefone celular apreendido em sua posse. Não costumava ser abordado em diligências policiais, sendo que foi

preso em casa, em cumprimento de mandado de prisão e nunca havia sido preso antes. Nenhum entorpecente foi encontrado na residência do interrogado no dia da prisão dele (fls. 2303/2304).

Em Juízo o corréu DANILO TEODORO aduziu que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecente. Conhece BRUNO há muito tempo, sendo que residiam perto e mantinham relação de amizade. Conhece RAQUEL, esposa de BRUNO, mas não tinha contato com ela. Conversou com BRUNO por telefone poucas vezes, sendo que não mantinham nenhum negócio. Trabalha como servente de pedreiro. Conhece NILSON ANTONIO DIAS e JEANNE, esposa dele, apenas de nome, sendo que eles residem perto da casa do interrogado. Não conhece CARIESCA. Afirma que viajou com BRUNO para a cidade de São Pedro do Turvo, apenas uma vez, a procura de peças para motocicleta, sendo que foram até uma oficina, cujo nome e endereço não se recorda. BRUNO tinha conhecimento que naquela cidade havia a peça que procuravam. Não costumava viajar com BRUNO. Não se recorda do diálogo de fl. 321, item 35. 'Franguinho' é um amigo do interrogado, sendo que BRUNO ligou para pedir o telefone dele para o interrogado (fls. 320 - item 19), sendo que se recorda de tal diálogo. Não conhece 'Barrão'. O interrogado foi para o hospital em razão de um acidente, sendo que BRUNO ficou com ele. Viajava com BRUNO em razão de possuir habilitação para dirigir carros. Nunca viajou para Ibirarema na companhia de BRUNO, desconhecendo o episódio do diálogo de fl. 321, item 64. Não sabe de nenhum episódio envolvendo BRUNO e NILSON em um pedágio na cidade de Palmital, em uma abordagem policial. Nunca foi preso. Já foi abordado pela polícia mais de uma vez, mas nada foi encontrado na posse do interrogado. Não foi encontrado nenhum entorpecente na residência do interrogado no dia da prisão (fl. 2306).

Em Juízo o corréu DANIEL aduziu que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com o tráfico de entorpecentes, sendo que é usuário de 'crack'. Reside na cidade de Salto Grande, onde foi detido, sendo que estava em casa e pronto para ir trabalhar. Reside com a esposa e três filhos. É trabalhador rural. Não conhece BRUNO, NILSON, JEANNE, RAQUEL ou LEINA. Já foi processado por porte de entorpecentes e nunca foi preso. Nada foi apreendido na posse do interrogado. Não conhece 'Gago'. Não possui telefone fixo ou celular. Não conhece o telefone nº 3378-0212 e nenhum dos outros mencionados na interceptação de fls. 303/304. Não conversou com BRUNO, vulgo 'Gago', em setembro de 2011. Já se envolveu em brigas na cidade de Salto Grande quando era mais jovem, mas não tem problemas com a polícia. Não conhece os policiais da cidade de Assis. Não sabe o motivo pelo qual teve o seu nome envolvido nos fatos narrados na denúncia. Alguns policiais de Salto Grande não gostam do interrogado em razão de brigas, mas nunca teve envolvimento com drogas. Pelo nome, não conhece os policiais arrolados como testemunhas na denúncia, sendo que não há motivo para que eles queiram incriminar o interrogado injustamente. Não conhece SILVÉRIO. Existem várias pessoas de nome DANIEL em Salto Grande, mas não sabe se existe algum traficante com este nome naquela cidade (fl. 2308).

Em Juízo o corréu JOSÉ VALÉRIO disse que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecente. Conhece NILSON há pouco tempo, sendo que vendeu a ele uma perua Stander de cor branca, registrada em nome de JOSÉ FABIANO DOS SANTOS, irmão do interrogado. Conversou com NILSON sobre o negócio com a perua por telefone, sendo que NILSON continuaria pagando o financiamento e ainda ficou devendo um valor ao interrogado, que ficou cobrando NILSON por telefone, sendo que do valor de um mil e oitocentos reais, ficou devendo um mil e trezentos. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Trabalhava como motorista de ônibus na empresa Palusa, mas foi demitido no início do ano de 2011. Não mantinha nenhum outro negócio com NILSON, sendo que tinha a intenção de comprar um carro velho de NILSON para abater no valor da dívida. Possui a alcunha 'Negão'. Não sabe o que significa o termo 'moiado', sendo que não sabe se se refere a presença de policiais. Recordase do diálogo de fl. 395, sendo que falavam sobre o carro que o interrogado tinha a intenção de comprar de NILSON, que devia a ele. Usou a expressão 'moiado' no diálogo mencionado acima, mas não sabe explicar o porquê. NILSON devia dinheiro ao interrogado em razão da venda da perua e estava pagando aos poucos. O interrogado tinha a intenção de comprar dois carros em São Paulo e dependia do pagamento da dívida por parte de NILSON para fechar o negócio. Tem conhecimento que NILSON foi

preso. Não sabe por que está sendo acusado de ter praticado os fatos narrados na denúncia, sendo que não possui inimigos. Pelo nome, não conhece os policiais arrolados na denúncia. Perguntou a NILSON a respeito de um carro verde para vender em razão de ter visto um veículo com essas características na casa de NILSON. Foi abordado pela polícia apenas uma vez, em um pedágio. Nenhum entorpecente foi encontrado na posse do interrogado ou na residência dele, sendo que a polícia apreendeu um aparelho celular e alguns 'chips' de aparelho celular e papéis (fl. 2310).

Em Juízo o corréu DANIEL CARDOSO disse que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecentes. Conhece NILSON, vulgo 'Pelé', em razão de negócios com cigarros e bebidas. Trabalha em um depósito de bebidas com seu sogro. Conhece NILSON há cerca de dois anos. Conheceu NILSON porque ele transportava trabalhadores rurais, que compravam cigarros do interrogado. Manteve contatos telefônicos com NILSON em razão de duas motocicletas que vendeu a ele, sendo que também comprou um veículo pick-up 'Strada' de NILSON e intermediou a venda de um outro veículo a NILSON, que não foi concluída. Vendia cigarros a NILSON, que revendia para os funcionários dele. Manteve poucos contatos com NILSON por telefone, cerca de quatro ou cinco vezes. O interrogado utilizava um aparelho de telefone celular de sua propriedade para se comunicar com NILSON. Após a prisão de NILSON, o interrogado passou a manter contato com JEANNE, esposa de NILSON, e com MÁRIO, vulgo 'Gordão', em razão da negociação com uma das motocicletas, que envolveu um cheque do pai do interrogado. Recorda-se do diálogo mantido com MÁRIO (fl. 350 - item 48), quando se referiam a duas ou três caixas de cigarros, que MÁRIO disse que iria segurar para devolver a moto e o cheque do pai do interrogado, sendo que o cheque havia sido entregue pelo interrogado a JEANNE para a devolução da moto ao interrogado. O interrogado, porém, ficou sem a moto e sem o cheque. Pretendia retomar a moto, porque ela continuava registrada em nome do interrogado, que passou a receber multas, além de ficar com receio de ser envolvido de alguma forma em razão da prisão de NILSON por tráfico de entorpecente, do que o interrogado ficou sabendo depois. Reconhece as cópias juntadas nos autos do pedido de revogação e prisão preventiva em apenso como sendo cópias do cheque mencionado acima, bem como de boletins de ocorrência lavrados em 01/11/2011, 16/12/2010 e 13/04/2012, em relação a apreensão de cigarros. Nunca foi preso na posse de drogas, sendo que nenhum entorpecente foi encontrado na residência do réu. Já foi processado anteriormente pela prática de receptação e apropriação indébita e foi condenado uma vez. Foi preso apenas uma vez, por quatorze dias (fl. 2312).

Em Juízo o corréu ROBSON aduziu que nega a prática dos fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecentes. O interrogado conheceu NILSON na cidade de Ourinhos/SP, em um estacionamento de ônibus, onde o interrogado foi comprar uma peça e se encontrou com ele, quando negociaram a troca de dois caminhões, sendo que o interrogado ficou devendo dezoito mil reais a NILSON. NILSON passou a telefonar para o interrogado a fim de cobrar a dívida. O interrogado vendeu o caminhão que adquiriu de NILSON para uma pessoa chamada Benedita Caldeira. Trabalha com compra e venda de madeiras na cidade de Bernardino de Campos. Já foi processado anteriormente, mas nunca foi preso. Não conhece MÁRIO PEDRO ou JEANNE. Não manteve outros negócios com NILSON. A fim de liquidar a dívida mencionada acima, o interrogado deu a NILSON um cheque e um veículo Astra. Conversou com NILSON por telefone poucas vezes, sempre para tratar do negócio do caminhão. A dívida foi constituída em agosto de 2011, para pagamento de um mil e quinhentos reais por quinquena. O telefone nº 14-9782-0592 pertencia ao interrogado, sendo que os contatos com NILSON foram feitos através desse número. O interrogado teve acesso aos diálogos gravados nas interceptações telefônicas (fls. 350/352), mas nenhum deles se referia a drogas, e sim ao negócio mencionado acima. O interrogado está na posse do recibo do veículo Astra, sendo que nem chegou a entregá-lo a NILSON, que foi preso. Já foi detido na posse de maconha, mas respondeu processo por posse para uso próprio. Já realizou negócios de madeira na cidade de Bernardino de Campos, onde reside. O veículo Astra acima mencionado é de cor branca. No diálogo de fl. 351, quando o interrogado mencionou 'carrinho branco', estava se referindo ao referido veículo, que foi vendido pelo valor de oito mil reais a NILSON. O

interrogado costuma fazer contratos de compra e venda de madeiras (fl. 2314). Em Juízo o corréu EDMAR declarou que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecentes, sendo que foi usuário até o ano de 2005, quando se internou e ficou livre do vício. Possui um estabelecimento comercial no ramo de estruturas metálicas na cidade de Ourinhos/SP. Pelo nome, não conhece NILSON e JEANNE. Já foi processado criminalmente e preso apenas uma vez, pela suposta prática de tráfico de drogas, mas o processo já foi encerrado e o réu absolvido. No momento da prisão, foram apreendidos um carro, um computador, alguns 'pendrive', uma moto e a quantia de dois mil e novecentos reais. Utilizava o computador para trabalhar e reúne toda a sua vida profissional. Conhece Amâncio Camilo, sendo que o interrogado vendeu um carro a ele, mas não mantém contato, sendo que quando foi preso foi para o mesmo lugar em que estava detido Amâncio Camilo, e se lembrou da venda do veículo. Não sabe nada sobre a vida pessoal dele e não manteve nenhum outro contato com ele, sendo inclusive que nem mais lembrava dele. O telefone nº 14-9783-0180 pertencia ao interrogado. Não conhece NILSON, vulgo 'Pelé'. Não se recorda do diálogo de fl. 353. Mantinha diálogos com várias pessoas, em razão de negócios que fazia com veículos adquiridos em leilões, sendo que não se recorda de todas elas. Recorda-se de ter negociado um veículo Uno com uma pessoa cujo nome não se recorda, sendo que era uma pessoa de estatura baixa e forte, mas não sabe se era NILSON. Tal pessoa entrou em contato com o interrogado por telefone com o comprador do veículo Uno, mas não se recorda o nome dele. Negociou o Uno com duas pessoas. O interrogado não veio até Assis. Recorda-se de ter combinado de se encontrar com alguém no 'São Judas', mas não se recorda se tal encontro realmente ocorreu. Recorda-se que tratou do assunto por telefone. Tem uma renda líquida mensal de aproximadamente sete mil reais por mês em sua empresa. Ainda possui uma renda extra com a venda dos carros adquiridos em leilões. Tem um filho. Não foi apreendido nenhum entorpecente na posse do réu (fl. 2316).

Em juízo o corréu EDIVALDO aduziu que nega os fatos descritos na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecentes. Não conhece os demais réus, em especial MÁRIO 'Gordão' e JEANNE. Possui o apelido 'Neguinho' desde criança. Trabalha em Palmital com a venda de hortifrúti e frangos. Utilizava o telefone celular para a venda de suas mercadorias, sendo que mantinha contato com várias pessoas e retornava as ligações, mas sempre sobre a venda de frangos e verduras. Não mantém nenhum relacionamento com MÁRIO 'Gordão'. O telefone nº 9759-3466 pertencia ao interrogado e era aquele utilizado para fazer contato com os clientes. Desconhece o diálogo de fl. 354, sendo que costumava negociar com clientes por telefone, às vezes sobre valor de troco ou algo relacionado a dinheiro. Costumava receber ligações após meia noite, mas não se recorda de ter recebido alguma ligação de cliente nesse horário. No dia da prisão do interrogado, foi apreendido na residência do interrogado apenas um aparelho de telefone celular. Nunca foi processado criminalmente (fl. 2318).

Em Juízo o corréu ALEX SANDRO aduziu que nega os fatos descritos na denúncia. É pedreiro e conheceu NILSON, a quem foi apresentado pelo sogro dele, de nome ORLANDO, para trabalhar na construção de duas casas e um sobrado de propriedade de NILSON. ORLANDO é eletricitista e o réu o conhecia de alguns serviços que trabalhavam juntos, sendo que o réu sempre trabalhou como pedreiro. Conhece NILSON há aproximadamente um ano. Além do serviço de pedreiro, não prestou nenhum outro tipo de serviço a NILSON, que conheceu no ano passado. Depois que NILSON foi preso, JEANNE, esposa de NILSON, entrou em contato com o réu para que terminasse o serviço, o que foi recusado por não ter quem garantisse os pagamentos. Não conhece MÁRIO PEDRO. É usuário de maconha e não tem nenhum envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Não conhece JEANNE, esposa ou amásia de BRUNO, e nem este. Quando recebeu ligação de JEANNE, foi através do telefone celular de sua esposa Fabiane Cristina de Oliveira, cujo número não se recorda, tratando-se do aparelho que foi apreendido em diligência policial. Não se recorda do número do telefone de sua esposa Fabiane. JEANNE ligou para o réu no período noturno, sendo que apenas conversou com ela sobre as construções. Em relação ao diálogo de fl. 70 do relatório da polícia civil (fls. 343), o réu confirma que manteve o diálogo com JEANNE, que dizia respeito a um veículo Fusca, de propriedade de JEANNE, que foi

vendido a MÁRCIO, que trabalhava com o réu como servente, e dependia da bateria para trazer o carro da oficina para MÁRCIO. O réu não tem como explicar o restante do diálogo ocorrido na mesma data, sendo que não se recorda do que se tratava, mas confirma que manteve outros diálogos com ela através do mesmo aparelho celular. Não conhece 'Xande' e não se recorda do diálogo em que menciona seu nome. Recorda-se que no começo do ano passado pediu as chaves do sobrado a JEANNE para retirar as ferramentas que ficaram na obra, sendo que pegou as chaves com JEANNE, desconhecendo a pessoa de MÁRIO, também mencionado no diálogo de fl. 343. Não devia dinheiro a JEANNE. Ficou surpreso quando soube da prisão de NILSON. Mantinha contato com NILSON pessoalmente na obra, o que era diário, e através do telefone, sendo que o réu usava o aparelho celular do servente de pedreiro MÁRCIO. Desconhecia as atividades de NILSON e JEANNE (fl. 2320).

Em Juízo a corré HERMÍNIA disse que nega os fatos narrados na denúncia. Não possui envolvimento com entorpecentes. Não conhece LEOPOLDO ANDRÉ. Conhece JEANNE desde o ano de 2002, sendo que se conheceram em visitas realizadas em presídios, quando NILSON, marido de JEANNE, estava preso na mesma unidade em que MÁRIO PEDRO. MÁRIO PEDRO é marido da interrogada. Nunca foi presa ou processada criminalmente. O marido da interrogada foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes e preso no ano de 2001. Não sabe do envolvimento de JEANNE com o tráfico de entorpecentes. Tem conhecimento que NILSON já foi preso, mas não sabe se ele é traficante. MÁRIO PEDRO é conhecido na família como 'Longo', sendo que desconhece o apelido 'Gordão'. Não conhece BRUNO ou RAQUEL PEREIRA. Acredita que está sendo acusada injustamente e não sabe por que teve seu nome envolvido nos fatos narrados na denúncia. Tem 4 filhos pequenos. O marido da interrogada não é traficante de drogas, sendo que trabalhavam juntos na venda de lanches. Após sair da prisão em meados de 2007 ou 2008, quando respondeu por envolvimento com entorpecentes, o marido da interrogada não voltou a se envolver com drogas. A interrogada e seu marido estavam juntos no momento da prisão, em frente à residência deles. Quando NILSON foi preso, deixou pendências de negociação e carros e pediu a JEANNE, sua esposa, que solicitasse a MÁRIO que recebesse o dinheiro de 'rolo de carro' e resolvesse as pendências com documentos dos carros vendidos por NILSON, fato este noticiado por MÁRIO à interrogada. MÁRIO continuou exercendo seu trabalho com a venda de lanches. A interrogada não auxiliou nos negócios que NILSON deixou aos cuidados de MÁRIO, sendo que apenas atendia telefonemas de JEANNE perguntando de MÁRIO. Não teve nenhum contato com os clientes de NILSON. A interrogada possui o telefone celular de nº 9706-5366. Recorda-se dos diálogos de fl. 334, itens 24 e 25, sendo que MÁRIO estava em um açougue, comprando carne para uma festa de final de ano. A interrogada ficou preocupada em razão de MÁRIO não perceber que seu telefone estava ligando sozinho e 'perder os créditos'. MÁRIO possuía o aparelho de telefone celular nº 18-9634-8673, cadastrado em nome da interrogada. MÁRIO chamava JEANNE pelo apelido 'Doida'. Não se recorda do diálogo de fl. 335, item 57, mas JEANNE costumava dar uma ajuda em dinheiro para MÁRIO resolver os negócios de carros de NILSON, para a gasolina. MÁRIO também recebia dinheiro da venda de carros realizada por NILSON para entregar a JEANNE. Desconhece o diálogo de fl. 334, item 09, sendo que não sabe do que se trata. Pelo que sabe, MÁRIO não manifestava preocupação em ser preso. Não sabe quem é a pessoa de alcunha 'Magninho', mencionado a fl. 334, item 40. Antes da última prisão de NILSON, MÁRIO